TEMA 14: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (LEY 39/2015)

1. CONCEPTO Y PRINCIPIOS GENERALES

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. Se rige por los principios de celeridad, impulso de oficio y eficacia de los actos administrativos ante todas las Administraciones Públicas.

2. FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Iniciación: El procedimiento podrá iniciarse de oficio por el órgano competente o a solicitud.
B) Ordenación: Concentración de trámites e impulsión simultánea en un solo acto.
C) Instrucción: Requisitos de validez, alegaciones, informes, prueba y audiencia.
D) Finalización: Resolución expresa, desistimiento, renuncia o declaración de caducidad.

Artículo 112. Objeto y clases de recursos administrativos.

1. Contra las resoluciones y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar, produzcan indefensión o perjuicio irreparable, podrán interponerse alzada y reposición.

Artículo 121. Objeto y plazos del Recurso de Alzada.

1. Las resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa serán recurribles en alzada ante el órgano superior jerárquico del que las dictó o resolvió.
2. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.

Artículo 123. Recurso Potestativo de Reposición y Notificaciones.

1. Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición.
2. El plazo de interposición será de un mes natural improrrogable tras notificación expresa.
3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.

3. SILENCIO ADMINISTRATIVO Y FIRMA ELECTRÓNICA

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo sin resolución legitima para entender estimada la solicitud por silencio administrativo positivo, salvo norma con rango de ley. Requisitos esenciales para la validez de los documentos electrónicos y firma electrónica avanzada.